

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 680/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายพิเชษฐ์ ทานุดตา

จำเลย

นายพิเชษฐ์ ทานุดตา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 32,33,83,91,264,265,268 ฐานร่วมกันปลอมและใช้เอกสารราชการ
ปลอม ให้ลงโทษฐานใช้เอกสารราชการปลอม การกระทำของจำเลยเป็นความผิดสอง
กระทง ลงโทษกระทงละ 2 ปี รวมจำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์
แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมี
คำร้องประกอบของผู้ขอประกัน (อันดับ 12 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1 ส่วนตอน
ที่ 2) ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยตีราคาประกัน
100,000 บาท (อันดับ 2 แผ่นที่ 3 ส่วนตอน
ที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218 และขณะนี้จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกาชั้นนี้จึงไม่มีเหตุที่
จะสั่งปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และขณะนี้จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกาชั้นนี้จึงไม่มีเหตุที่จะสั่งปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-สุชาติ จิระชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสดี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>